

1503637-17.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... a desclassificação do crime de tráfico para o do artigo 28 da Lei 11.343/06 quanto a Adalberto e a condenação de Mauro apenas pelo crime de tráfico (fls. 263/264).

Adalberto e Kennedy pleitearam a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e demais benesses legais (fls. 263/264). A defesa de Mauro requereu sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503637-17.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2292939/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 21054789 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 6123/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2292939 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURO CELSO DE ALMEIDA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

MAURO CELSO DE ALMEIDA, ADALBERTO TEIXEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA e KENNEDY ROGERS DE OLIVEIRA DIAS estão sendo processados como incurso no artigo 33, "caput", e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, combinados com os artigos 29 (concurso de pessoas) e 69 (concurso material), ambos do Código Penal.

Notificados (fls. 154, 155 e 156), os réus apresentaram resposta à acusação às fls. 160/171 (Adalberto), 176/182 (Mauro) e 183/189 (Kennedy).

A denúncia foi recebida em 04 de março de 2022 (fls. 193/194) e os réus foram citados (246, 247 e 248).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas de acusação e de defesa e os acusados Adalberto e Kennedy foram interrogados (fls. 263/264). O réu Mauro não foi interrogado judicialmente, pois teve sua revelia decretada (fls. 263/264).

Em debates orais, o representante do Ministério Público requereu o afastamento do delito de associação, a absolvição de Kennedy, a desclassificação do crime de tráfico para o do artigo 28 da Lei 11.343/06 quanto a Adalberto e a condenação de Mauro apenas pelo crime de tráfico (fls. 263/264).

Adalberto e Kennedy pleitearam a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e demais benesses legais (fls. 263/264). A defesa de Mauro requereu sua absolvição no que toca ao delito de associação, além de tecer considerações acerca da aplicação da pena de tráfico (fls. 267/281).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade do crime de tráfico praticado pelo réu Mauro foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 4/7), boletim de ocorrência (fls. 14/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18), fotografias (fls. 33/39), informação (fls. 40/44) e laudos periciais (fls. 79/88 e 89/99), além da prova oral. Interrogado em juízo, Kennedy negou a acusação e aduziu, em suma, que é proprietário da Adegas Altas Horas e “não escolhe seus clientes”.

O réu Adalberto rechaçou a acusação e disse que conhece os outros corréus superficialmente. Afirmou que a droga que estava em sua casa era para consumo próprio.

O policial civil Paulo narrou em juízo ter empreendido investigações acerca da participação do réu Kennedy no tráfico. As diligências apontaram que Mauro guardava as drogas para ele, enquanto Adalberto comercializava tais substâncias em associação com os demais. Expedidos mandados de busca e apreensão, nada de ilícito foi encontrado no estabelecimento comercial de Kennedy. Na casa de Mauro, localizou um tablete bruto de cocaína, além de diversas porções da mesma droga já separadas e embaladas para a venda e duas porções pequenas de maconha. Sabe que na casa de Adalberto foram encontrados dois pés pequenos de maconha, além de duas porções pequenas da mesma droga. No dia dos fatos, Kennedy e Adalberto não foram localizados. Mauro foi autuado em flagrante e disse que conhecia Kennedy. Ele alegou que as drogas eram dele, mas não tinha condições financeiras para adquiri-las. Teve notícias de que Adalberto continuou envolvido com a mercancia ilícita após a diligência.

No mesmo sentido, em linhas gerais, o depoimento do policial civil Evandro.

A testemunha Luiz Carlos nada esclareceu acerca dos fatos e disse que trabalha junto com o réu Adalberto vendendo frutas no cemitério municipal.

A testemunha Irma, igualmente, nada esclareceu acerca do ocorrido e informou que Adalberto é seu vizinho e nunca o viu comercializando substâncias ilícitas.

Pois bem. Como se vê, as provas são suficientes apenas para a segura comprovação do crime de tráfico atribuído ao réu Mauro.

Isso porque a considerável quantidade de entorpecentes encontrada (fls. 18), aliada aos apetrechos apreendidos em sua residência, como tesoura e balanças com resquícios de droga (fls. 89/99), não deixa dúvidas da destinação à venda.

Em adição, o fato de o réu não ter sido surpreendido no exato momento da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do artigo 33 da Lei 11.343/06, que elenca diversas condutas que se enquadram na prática delituosa prevista no tipo penal.

Nesta senda, decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "TÓXICOS - TRÁFICO - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. "TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739.

E ainda que o réu seja usuário de entorpecentes, isso não exclui a possibilidade de que o venda ou, armazene para terceiros, posto que tais condutas frequentemente coexistem, até mesmo para sustento do consumo. Sobre o tema, veja-se:

"TOXICO - Tráfico - Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que direciona-se nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância - Condenação mantida - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 - Ribeirão Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 22.08.00 - v.u.)."

No mais, em relação ao acusado Adalberto, anoto que os policiais apreenderam 3g de maconha, além de algumas plantas da mesma droga em sua casa. Tal quantidade é insuficiente, por si só, para comprovar a destinação à venda.

É que, a despeito das investigações realizadas, ele não foi visto comercializando entorpecentes e nenhum outro elemento seguro foi colhido durante a instrução com o fim de demonstrar que ele praticasse o tráfico ou, ainda, agisse em associação com os corréus.

Assim, e considerando que a dúvida deve ser interpretada em favor do réu, o crime a ele imputado deve ser desclassificado para o previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Por derradeiro, no tocante ao réu Kennedy, embora as notícias que ensejaram a diligência revelem indícios contra ele, as provas não são suficientes para afastar a sua negativa.

Assim, e considerando a manifestação do próprio titular da ação penal, a ação deve ser julgada parcialmente procedente para o fim de absolver o réu Kennedy, condenar o réu Mauro apenas pelo crime de tráfico, afastando-se o delito de associação e, finalmente, desclassificar a conduta de Adalberto para a prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Passo, pois, a dosar as penas do réu Mauro.

Na primeira fase, atentando ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a quantidade de droga apreendida (fls. 18). Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão

e 583 dias-multa.

Na segunda fase, aponto a agravante prevista no artigo 61, II, "j", CP, pois o delito foi praticado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo – ressaltando-se, sobre ela, conforme já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos"). Assim, aumento a pena de 1/6 para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Por fim, aplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, à mingua de segura comprovação de que o réu se dedicasse às atividades criminosas por tempo considerável ou integrasse organização criminosa, pelo que diminuo a pena de 2/3 para 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão e 226 dias-multa.

A reprimenda acima fixada torna-se definitiva, à mingua de outras causas de aumento ou de diminuição.

Considerando a primariedade do réu (fls. 240/241), fixo, excepcionalmente, apesar do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. É incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até pelo disposto na lei mencionada, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado, e considerando, ainda, os motivos esposados na primeira fase.

Por fim, quanto ao acusado Adalberto, deve ser aplicada a pena de advertência (art. 28, I, da Lei 11.343/06).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de:

1) ABSOLVER o réu MAURO CELSO DE ALMEIDA, qualificado nos autos, da prática do crime previsto no artigo 35, "caput", da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, CPP, mas para CONDENÁ-LO à pena de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 226 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06;

2) DESCLASSIFICAR a imputação de tráfico contida na denúncia contra ADALBERTO TEIXEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 e aplicar a pena de advertência (art. 28, I, da Lei 11.343/06), bem como absolvê-lo da prática do crime previsto no artigo 35, "caput", da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, CPP;

3) ABSOLVER o réu KENNEDY ROGERS DE OLIVEIRA DIAS da prática dos delitos previstos no artigo 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, VII, CPP.

Faculto o apelo em liberdade para Mauro, pois assim permaneceu no curso do processo. Nos termos do artigo 63, da Lei 11.343/06, declaro o perdimento dos objetos apreendidos com o réu Mauro. Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se.

P.I.C.

Jaú, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA